

RESOLUCIONES · 03/07/1998

Auto

TIPO	FECHA	PARTES
Resolución judicial	03/07/1998	McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Auto en procedimiento de urgencia — Primer Presidente, Tribunal de Apelación de París · 3 de julio de 1998

Resumen: auto dictado en procedimiento de urgencia (référé) por Jean Mazars, por delegación del Primer Presidente del Tribunal de Apelación de París, sobre la demanda de las sociedades SEBOL, B et O, Les Pins y del Sr. Bernard Collorafi contra McDonald's France (n.º RG 646/98).

Lo esencial

Mediante sentencia de 18 de mayo de 1998, el Tribunal de Comercio de París había declarado la resolución de pleno derecho de los contratos de arrendamiento de negocio, ordenado el desalojo bajo multa coercitiva y dictado condenas pecuniarias solidarias acompañadas de indemnizaciones de ocupación diarias a partir del 2 de enero de 1998, con capitalización de los intereses y ejecución provisional. Los apelantes solicitaban la suspensión de esa ejecución provisional y la facultad de consignar; McDonald's pedía la desestimación y una suma en virtud del artículo 700. Resolviendo sobre la base del artículo 524 del nuevo Código de Procedimiento Civil, el magistrado:

- declara inadmisibles las solicitudes de reintegración en los locales, al haberse ejecutado ya el desalojo;
- suspende la ejecución provisional de las condenas pecuniarias, por considerarla susceptible de provocar la quiebra de las sociedades;
- fija la audiencia para el 30 de septiembre de 1998 ante la Sala 16.^a, sección A.

Alcance

Resolución intermedia del procedimiento de apelación: suspende la ejecución financiera de la sentencia de 18 de mayo de 1998 sin resolver sobre el fondo, preservando el interés del recurso de los franquiciados.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/auto-urgencia-tribunal-apelacion-paris-suspension-ejecucion-provisional-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.